

14. 모범사례

○ 임상실습동 취득 관련 지방세 부과처분 적극 대응

□□□□□□□□□□은 기존 암센터, 노인보건의료센터, 어린이병원 등을 통해 전문적이고 특성화된 의료를 제공해왔으며, 2021년 임상실습동 개원으로 병원 확장을 통해 새로운 의료 수요에 부응하고 지역 최대 규모의 중추적 공공의료 기관으로서 양질의 선도적 의료서비스를 제공하고 있다.

□□과는 임상실습동 건립에 따른 건축물의 취득, 기부채납, 사용·수익허가 관련 업무를 담당하였고, 해당 과정에서 부과된 지방세(취득세 등)에 대해 비과세 규정에 대한 법률적 해석을 달리하며 과세관청에 이의신청 및 심판청구를 제기하였다. 지방세법 개정 전 임상실습동 취득 관련 원인행위 근거 및 종전 세법의 취득세 감면 규정을 신뢰한 납세자 보호를 주장하며 부당한 과세처분에 적극 대응한 결과 부과처분을 취소받음으로써 병원 예산 절감에 크게 기여하였다.

□ 임상실습동 지방세 부과 취소처분 경과 요약

예산 절감 내역	지방세(취득세 등) 처분 세액	환급 세액
	·취득세: ████████ 원 ·지방교육세: ████████ 원 ·농어촌특별세: ████████ 원 -세액 총액: ████████ 원	·환급금: ████████ 원 ·환급 이자: ████████ 원 -환급 총액 : ████████ 원
임상실습동 건립 및 지방세 부과처분 관련 진행 이력	2006.04.19. □□대학교 부지 사용·수익허가 및 기부채납 계약 2006.12.26. 도시계획시설사업 승인 2014.12.05. 임상실습동 착공 2015.12.19. 지방세법 개정(지방세 감면 특례의 제한) 2020.10.07. 임상실습동 사용승인, 건축물 취득(소유자: 교육부) 2021.12.06. 임상실습동 소유자 정정(교육부->병원) 2021.12.21. 지방세법 제9조 기부채납 근거로 취득세 등 감면(비과세) 신청 2022.01.20. □□대학교 기부채납 승인 2022.06.24. □□□□시 세무 점검으로 임상실습동 취득 관련 과세 통지에 따라 지방세 납부	

	2022.09.08. 지방세 납부 관련 이의 신청서 제출 2022.09.15. 잠재 환급 검토 회계법인 용역 체결 2023.01.02. 지방세 부과처분 취소 결정 통지 2023.01.09. 처분 세액 및 이자 환급
--	--